

מסורת הש"ס

(א) מיר כ.ג. (ב) לעיל סח: לקמן עב.; (ג) [מנחם לעיל סח. וסס איתא רבא], (ד) [נמנבנר ל.],

תורה אור השלם

- אלה תחקים אשר צוה יי את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנערק בית אביו: במדבר ל י
- ואם הין תורה לאיש ותדרק עלקה או מבטא שפתיה אשר אקרה על נפשה: במדבר ל ו

הגהות הב"ח

(א) גמ' הריני מירה דליה שעה כ"ל וחות ד נמחק: (ב) רש"י ד"ה אמר לה אמר קיים ליכי היום בהדי מופר ליכי למחר מהיום דשמע: (ו) ד"ה ואם מתנא לומר כיון דקיימו היום כדומר לא חיילא: (פ) ד"ה לא מהכא וכו' דטעמא דלית:

פירוש הרא"ש

אח"ל הא לא אמר. ולעולם לא אמנא הפרה מתוך הכלל: אמר בופר ליכי [למחר] מהו בי אמר'. מדיקאמר מופר ליכי למחר כמאן דאמר קיים היום דמי דלס לא קן אמאי אמר למחר: או דלמא. כיון דלא אמר בפירוש קיים ליכי היום לא דייק' ליה מכלל דכי אמר מופר ליכי למחר כאילו אמר קיים ליכי היום: קיים ליכי שעה (אחת) מהו מי אמרין כיון דקיימו שעה מקייס הוא לעולם: או דלמא. כיון דכוליה יומא צר הקמה ובר הפרה הוא כל היום צרשותו להפר ולקיים הלכך לא היו קיים אס לא שקיימו ויס שנס ודאי אס אמר לה קיים ליכי סתם פשיטא דשוב אינו יכול להפר דלא כתיב איש וקיימו דמיז שקיימו

הוא מקיים לעולם ודוקא למחיה הוא דנענין [ויוס שלס] אצל אס אמר בפירוש קיים ליכי שעה אחר שעברה השעה יכול להפר שכל היום הוא צרשותו לקיים ולהפר: ת"ש. דאס קיימו שעה אחת שוב אינו יכול להפר: הריני נזירה ושבע בעלה ואמר ואני. כלומר וגם אני נזיר: אינו יכול להפר. דכיון דאמר ואני גלי דעמיה דניחא ליה צמאי דמרה והוי קיוס

כאילו אמר לה יפה עשית דמן נמתנתין דהוי קיוס:

מ"מ לא הוי קיוס אלא לשעה אחת עד שתפסיז מירותו והוי כאילו אמר קיים ליכי שעה אחת ומללא מני להפר תפסוט דכיון דקיימו קיימו: ובשני כל דאמר ואני בפ"ד קיים ליכי לעולם דבי. כיון דלא אמר צפי' שעה אחת כאילו אמר קיים ליכי סתם דהיינו לעולם: מתנא' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. ואין לה הפרה עד שמתנא': מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. ומופר כל ימי נעוריה: שהבעל מופר בבגד. נגמלא מופר ואינו מופר בבגד. כדכתיב צניז אציה צנעוריה: גמ' מ"ב. לא נתרקנה רשות לבעל דהוא לן למגמר בעל מאב: דאמר קרא בנעוריה בית אביה. דמשמע בית אציה ולא בית בעלה: ובמא לין דנתרוקנה רשות לאב. דהוס מקסמר למימר כיון שיאלה מרשותו שעה אחת שלא היה יכול להפר לבדו שוב לא תמזור לרשותו:

רש"י

אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון דאמר מופר ליכי למחר אלמלא דצהאי יומא דשמע ציה הוי נדר (ט) וקיימו קיימיה ותו לא מני מיפר לה: **או דלמא כיון [דלא] אמר (ו).** ומופר ליכי צהדי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהוי מופר:

(ו) **אס סתמא לומר כיון דקיימו היום.**

ולא חיילא הפרה עד למחר אלמא

דצהאי יומא דשמע ניחא ליה דלקיים וכמאן דאיתיה לקיוס דמי דקיימו צידים ולא הוי הפרה כלל: **אמר לה קיים ליכי שעה.** אחת מהו: **או דלמא הא לא אמר לה.** מופר ליכי לאחר שעה אחת: **אס סתמא לומר.** דמיהוי קיוס הואיל ולא אמר לה: **מיהו אמר לה.** מופר ליכי לאחר שעה מהו: **מי אמרין כיון.** דאמר לה קיים ליכי שעה אחת דקיימו לעולם ושזו אינו מיפר או דלמא כיון דכוליה יומא דשמע ציה נדרה צר הקמה והפרה הוא שאס לא קיימו צשחרית וקיימו צערצית הוי מקייס וכן אס לא הפירו צשחרית והפירו צערצית הוי מופר דכל היום כשר להפרת נדרים וכי הדר ואמר מופר ליכי ליהוי מופר: **ושמע צנלא ואמר ואני.** כלומר ואני אהיה נמי כמותין כיון דאמר הכי אינו יכול להפר נזירות אשתו: **ואמאי נימא דהאי דאמר ואני אנפשיה הוא דאמר.** דליהוי נזיר: **אצל הריני נזירה דליה.** דקאמרה איהי שעה אחת: **קיימיה.** בעל משוס לאתפוקי צה ידידיה: **אצל לאחר שעה.** דכנר חל נזירות עילוייה: **אי צעי למיפריה.** אמאי אינו יכול להפר אלא כיון דקיימו משוס לאתפוקי צה נזירות ידידיה קיימו. והכא נמי צנדרים כיון דקיים שעה אחת קיים לעולם ושזו לא מני מיפר: לא.

מהכא ליכא למשמע מיניה (ט) טעמא דאינו יכול להפר דקסצר כל ואני כמאן דאמר קיים ליכי לעולם [דמן] ותו לא מני מיפר אצל היכא דלא קיימו אלא שעה אחת וחזר והיפר לה צשעה אחרת מיציעי לך: **מתנא' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל.** דאין דבעל מיפר אלא צשותפות כדמפרש לעיל (דף סח:): **מת הבעל נתרוקנה רשות לאב.** כדמפרש בגמ': **צוס יפה כח האב מכח הבעל.** דנתרוקנה רשות לאב: **שבעל מופר צנגר.** כדאמרין צמסכת כמותות (דף מו.) הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות צתרומה וכל הנודרת על דעת בעלה נודרת שמאכילה הואיל והוי חייב צמזונותיה כי נודרת יכול להפר לה: **אז אינו מפר צנגר.** כדכתיב צנעוריה(י) ולא צנגרותה: **גמ' צנעוריה ציוס אציה.** כל זמן שהיא נערה שלא צגרה לא תלא מרשות אציה ואפילו היא ארוסה צמשמע הלכך כי מת האב לא נתרוקנה רשות לאב:

כמאן דאמר קיים ליכי לעולם [דמן] ותו לא מני מיפר אצל היכא דלא קיימו אלא שעה אחת וחזר והיפר לה צשעה אחרת מיציעי לך: **מתנא' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל.** דאין דבעל מיפר אלא צשותפות כדמפרש לעיל (דף סח:): **מת הבעל נתרוקנה רשות לאב.** כדמפרש בגמ': **צוס יפה כח האב מכח הבעל.** דנתרוקנה רשות לאב: **שבעל מופר צנגר.** כדאמרין צמסכת כמותות (דף מו.) הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות צתרומה וכל הנודרת על דעת בעלה נודרת שמאכילה הואיל והוי חייב צמזונותיה כי נודרת יכול להפר לה: **אז אינו מפר צנגר.** כדכתיב צנעוריה(י) ולא צנגרותה: **גמ' צנעוריה ציוס אציה.** כל זמן שהיא נערה שלא צגרה לא תלא מרשות אציה ואפילו היא ארוסה צמשמע הלכך כי מת האב לא נתרוקנה רשות לאב:

הוא מקיים לעולם ודוקא למחיה הוא דנענין [ויוס שלס] אצל אס אמר בפירוש קיים ליכי שעה אחר שעברה השעה יכול להפר שכל היום הוא צרשותו לקיים ולהפר: ת"ש. דאס קיימו שעה אחת שוב אינו יכול להפר: הריני נזירה ושבע בעלה ואמר ואני. כלומר וגם אני נזיר: אינו יכול להפר. דכיון דאמר ואני גלי דעמיה דניחא ליה צמאי דמרה והוי קיוס כאילו אמר לה יפה עשית דמן נמתנתין דהוי קיוס: מ"מ לא הוי קיוס אלא לשעה אחת עד שתפסיז מירותו והוי כאילו אמר קיים ליכי שעה אחת ומללא מני להפר תפסוט דכיון דקיימו קיימו: ובשני כל דאמר ואני בפ"ד קיים ליכי לעולם דבי. כיון דלא אמר צפי' שעה אחת כאילו אמר קיים ליכי סתם דהיינו לעולם: מתנא' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. ואין לה הפרה עד שמתנא': מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. ומופר כל ימי נעוריה: שהבעל מופר בבגד. נגמלא מופר ואינו מופר בבגד. כדכתיב צניז אציה צנעוריה: גמ' מ"ב. לא נתרקנה רשות לבעל דהוא לן למגמר בעל מאב: דאמר קרא בנעוריה בית אביה. דמשמע בית אציה ולא בית בעלה: ובמא לין דנתרוקנה רשות לאב. דהוס מקסמר למימר כיון שיאלה מרשותו שעה אחת שלא היה יכול להפר לבדו שוב לא תמזור לרשותו:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

ר"ן

ע.

צו א מיי פ"ג מהל' נדרים הל' כב סגם לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן לזל סעיף מה:
י"ו ב מיי שס טוש"ע שס סעיף מז:
יח ג מיי שס טוש"ע שס סעיף מז:
י"ב ד מיי שס טוש"ע שס סעי' מח:
כ ה ו מיי שס הל' יא [ינ] טוש"ע שס סעיף נג:

בא ז מיי פ"א מהל' נדרים הל' י סגם לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן לזל סעיף טו:
בב ח מיי שס טוש"ע שס סעיף יא:
בג ט מיי שס הל' ח טוש"ע שס סעיף ב:
בר י מיי שס הל' ז טוש"ע שס סעיף א:

תוספות

מכאן השלמת התוספות מכתב יד שנמצא לדפים ע י"א עד עפ י"א

א' לה קיים ליכי שעה אחת בי אמר' כמאן דא' בופר לאחר שעה דבי. דהכי משמע לשוטו שעה אחת יהא מקייס אצל אחר שעה מופר: ואח"ל. דלא הוי הפרה מדיוק לשוטו: א' לה מא. פי' אי קיים ליכי שעה אחת מופר ליכי אחר שעה [נמי אמרין] כיון דקיימו קיימו: כי א' לה בופר ליכי אחר שעה [מתני']. ולא דמי [לחא דלעיל] דלא מהני כשא' קיים היום, משוס למחר לא הוי צר הפרה: ת"ש האשה שגדרה בניזיר ב' אינו יכול להפר. ומסקין תלמודא פ' מי שא' הריני נזיר ושמע סביר (מ"ג טז.) דבעל מינו גיז ונדין הוא דליפר לה והאז לימסר וטעמא דלא מני מפר כיון דא' ואני כמ"ד קיים ליכי דמי, ולכן הכא נהי (דמאני) (דמואני) דא' קיימי' דלימא דשעה אחת קאמר, כלומר היה לנו לומר דה"ק קיים ליכי שעה אחת, וא"כ קיים ליכי שעה אחת, וא"כ לאחר ששעה מני מפר: לא קסבר. כל ואני כמאן דא' קיים ליכי לעולם דמי: מתנא' מת האב ב' בזה יפה כח האב. דנתרוקנה לאב ולא לבעל: שהבעל מפר בבגד. קס"ד צגמ' דארוסה יפר שגגרה הבעל לחודיה יפר ולא האב: מ"ב. לא

תמקונה רשות לבעל אמאי לא גמרי' בעל מאב דדרש' צסמוך דנתרקנה רשות לאב מואס היו תהיה לאיש ולע"י מיני' כתי' הפרה אז וסמך ליה ואס היו תהיה לאיש:

הוא מקיים לעולם ודוקא למחיה הוא דנענין [ויוס שלס] אצל אס אמר בפירוש קיים ליכי שעה אחר שעברה השעה יכול להפר שכל היום הוא צרשותו לקיים ולהפר: ת"ש. דאס קיימו שעה אחת שוב אינו יכול להפר: הריני נזירה ושבע בעלה ואמר ואני. כלומר וגם אני נזיר: אינו יכול להפר. דכיון דאמר ואני גלי דעמיה דניחא ליה צמאי דמרה והוי קיוס כאילו אמר לה יפה עשית דמן נמתנתין דהוי קיוס: מ"מ לא הוי קיוס אלא לשעה אחת עד שתפסיז מירותו והוי כאילו אמר קיים ליכי שעה אחת ומללא מני להפר תפסוט דכיון דקיימו קיימו: ובשני כל דאמר ואני בפ"ד קיים ליכי לעולם דבי. כיון דלא אמר צפי' שעה אחת כאילו אמר קיים ליכי סתם דהיינו לעולם: מתנא' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. ואין לה הפרה עד שמתנא': מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. ומופר כל ימי נעוריה: שהבעל מופר בבגד. נגמלא מופר ואינו מופר בבגד. כדכתיב צניז אציה צנעוריה: גמ' מ"ב. לא נתרקנה רשות לבעל דהוא לן למגמר בעל מאב: דאמר קרא בנעוריה בית אביה. דמשמע בית אציה ולא בית בעלה: ובמא לין דנתרוקנה רשות לאב. דהוס מקסמר למימר כיון שיאלה מרשותו שעה אחת שלא היה יכול להפר לבדו שוב לא תמזור לרשותו:

ואס סתמא לומר הא לא אמר לה. מהאי לישנא משמע דאילו אמר קיים ליכי היום ומופר ליכי למחר פשיטא ליה דמהני וצתר הכי משמע דלא מהני דהדר בעי מופר ליכי למחר מהו וכו' או דלמא כיון דלא אמר קיים ליכי היום כי אמר לה מופר ליכי למחר מהיום קאמר אלמא פשיטא ליה לרצה דאילו אמר לה קיים ליכי היום ומופר ליכי למחר לא מהני וקשיין אהדיי אלא דרצה צכולהו גוויי מספקא ליה וכי קאמר אכ"ל הא לא קאמר לה לישנא [קטעינ] נקט ואין הכי נמי דצעי למימר אכ"ל הא לא אמר לה ולא עוד אלא דאפי' אמר לא מהני: **אס סתמא לומר כיון דקיימיה היום למחר כמאן דאיתיה דמי.** משוס דכיון דאמר מופר ליכי למחר מכלל דאוקמיה היום וכיון דאוקמיה היום למחר כמאן דאיתיה דמי דמחר אינו זמן הפרה: **קיים ליכי שעה מהו.** דלא דמי שעה ואחר שעה ליוס ומחר משוס דהכא כוליה יומא צר הפרה הוא: **ואמר ואני אין יכול להפר.** דכיון דאמר ואני שהתפסי צנזירותה גלי אדעמיה דניחא ליה וה"ל כאילו אוקמיה לנזירותה ומש"ה אינו יכול להפר. ואמאי נימא ואני דאמר הוא על נפשיה דהוי נזיר כלומר דעמיה שיהא הוא נזיר ומשוס הכי אתפסי צנזירותה אצל נזירות דליה נהי דעל כרחיך שעה אחת קיימיה דאי לא היכי מתפסי ציה לאחר שעה אי צעי ליפר אס איתא דכי אמר קיים ליכי שעה ומופר ליכי לאחר שעה מהני דודאי אי מהני לא שגא כי אמר הכי צצת אחת א"נ דאמר קיים ליכי שעה ולאחר מיכן אמר מופר ליכי אלא ודאי מש"ה אמר' דאינו יכול להפר משוס דכיון דקיימו קיימו: ודחינן מהא לא תפסוט דאה"נ דלאחר שעה

מני מיפר אלא דקסצר דכיון דאמר ואני סתמא כמאן דאמר קיים ליכי לעולם דמי ולא אפשיטא ולחומרלא הלכך לא הויא הפרה: **מתנא' מס האב לא נתרוקנה רשות לבעל.** שאין דבעל יכול להפר: **שבעל מופר צנגר.** צגמ' מפרש: **גמ' מאי טעמא דאמר קרא צנעוריה ציוס אציה.** מאי טעמא לא נתרוקנה רשות לבעל כמו לאב. והיינו דאמר הכא מאי טעמא ולקמן צסמוך גצי מת הבעל נתרוקנה רשות לאב צעי מנלן: **צנעוריה ציוס אציה.** משמע אע"ג דליתיה לאב אכתי איתיה צית אציה: **ואס היו תהיה לאיש.** לעיל מיניה כתיב הפרה דאז וסמך ליה ואס היו תהיה לאיש שתי הויות צמשמע:

מקי'ש

מני מיפר אלא דקסצר דכיון דאמר ואני סתמא כמאן דאמר קיים ליכי לעולם דמי ולא אפשיטא ולחומרלא הלכך לא הויא הפרה: **מתנא' מס האב לא נתרוקנה רשות לבעל.** שאין דבעל יכול להפר: **שבעל מופר צנגר.** צגמ' מפרש: **גמ' מאי טעמא דאמר קרא צנעוריה ציוס אציה.** מאי טעמא לא נתרוקנה רשות לבעל כמו לאב. והיינו דאמר הכא מאי טעמא ולקמן צסמוך גצי מת הבעל נתרוקנה רשות לאב צעי מנלן: **צנעוריה ציוס אציה.** משמע אע"ג דליתיה לאב אכתי איתיה צית אציה: **ואס היו תהיה לאיש.** לעיל מיניה כתיב הפרה דאז וסמך ליה ואס היו תהיה לאיש שתי הויות צמשמע: מקי'ש

תמקונה רשות לבעל אמאי לא גמרי' בעל מאב דדרש' צסמוך דנתרקנה רשות לאב מואס היו תהיה לאיש ולע"י מיני' כתי' הפרה אז וסמך ליה ואס היו תהיה לאיש:

הוא מקיים לעולם ודוקא למחיה הוא דנענין [ויוס שלס] אצל אס אמר בפירוש קיים ליכי שעה אחר שעברה השעה יכול להפר שכל היום הוא צרשותו לקיים ולהפר: ת"ש. דאס קיימו שעה אחת שוב אינו יכול להפר: הריני נזירה ושבע בעלה ואמר ואני. כלומר וגם אני נזיר: אינו יכול להפר. דכיון דאמר ואני גלי דעמיה דניחא ליה צמאי דמרה והוי קיוס כאילו אמר לה יפה עשית דמן נמתנתין דהוי קיוס: מ"מ לא הוי קיוס אלא לשעה אחת עד שתפסיז מירותו והוי כאילו אמר קיים ליכי שעה אחת ומללא מני להפר תפסוט דכיון דקיימו קיימו: ובשני כל דאמר ואני בפ"ד קיים ליכי לעולם דבי. כיון דלא אמר צפי' שעה אחת כאילו אמר קיים ליכי סתם דהיינו לעולם: מתנא' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. ואין לה הפרה עד שמתנא': מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. ומופר כל ימי נעוריה: שהבעל מופר בבגד. נגמלא מופר ואינו מופר בבגד. כדכתיב צניז אציה צנעוריה: גמ' מ"ב. לא נתרקנה רשות לבעל דהוא לן למגמר בעל מאב: דאמר קרא בנעוריה בית אביה. דמשמע בית אציה ולא בית בעלה: ובמא לין דנתרוקנה רשות לאב. דהוס מקסמר למימר כיון שיאלה מרשותו שעה אחת שלא היה יכול להפר לבדו שוב לא תמזור לרשותו: